CONTRATTO DI FORNITURA

n. CTR-2023-012

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Gamma Elettromeccanica S.r.l., con sede legale in Via Fornace 3, Collesereno, codice fiscale e partita IVA 00912460993, in persona del legale rappresentante Aldo Bertolini (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di acquisire i beni oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire la fornitura a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni della fornitura.

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente elettropompe centrifughe di superficie dei modelli P4, P5 e P6, alle condizioni stabilite dal presente contratto.

I beni oggetto della fornitura e i relativi prezzi unitari sono indicati nell'Allegato A.

Le quantità sono definite di volta in volta mediante ordini d'acquisto emessi dal Committente; il presente contratto non attribuisce al Fornitore alcun diritto a quantitativi minimi.

Art. 2 - Corrispettivo

Il valore annuo stimato della fornitura è pari a euro 295.000,00, oltre IVA. Tale importo ha valore di stima e non costituisce impegno di spesa minimo per il Committente.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e scadenza il 30 settembre 2026.

Alla scadenza il contratto cessa di produrre effetti senza necessità di disdetta. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 - Consegna

La consegna avviene, a cura e spese del Fornitore, presso gli impianti o i magazzini indicati nell'ordine, entro 50 (cinquanta) giorni dalla data dell'ordine.

Ogni consegna è accompagnata dal documento di trasporto e dalla documentazione tecnica in lingua italiana. Il Committente verifica i beni entro 15 giorni dalla consegna e comunica per iscritto eventuali difformità.

Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene a seguito di ciascuna consegna, previa accettazione dei beni. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

Art. 6 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'Art. 4 si applica una penale pari allo 0,5% del valore dell'ordine, fino a un massimo pari al 10% dello stesso.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun indennizzo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle; per il Fornitore, Via Fornace 3, Collesereno.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Marta Colombini (marta.colombini@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Cristina Rota (assistenza@gammaelettromeccanica.example).

Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce i beni forniti contro vizi e difetti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Durante tale periodo il Fornitore ripara o sostituisce a proprie spese i beni difettosi entro 15 giorni dalla segnalazione.

Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Ciascuna Parte mantiene riservate le informazioni tecniche e commerciali dell'altra Parte apprese in esecuzione del contratto, anche per i 3 anni successivi alla sua cessazione. Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il Fornitore rispetta la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e le procedure di accesso agli impianti del Committente. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione scritta del Committente.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

Art. 15 - Disposizioni finali

Ogni modifica del contratto è valida solo se concordata per iscritto mediante addendum sottoscritto da entrambe le Parti. Gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 4 settembre 2023

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Aldo Bertolini

_____

Allegato A - Elenco dei beni e prezzi unitari

I prezzi unitari sono espressi in euro, IVA esclusa, e si intendono comprensivi di imballo e trasporto.

Codice	Descrizione	Prezzo unitario (euro)
P4	Elettropompa centrifuga monoblocco P4 da 7,5 kW	4.200,00
P5	Elettropompa centrifuga base-giunto P5 da 22 kW	9.750,00
P6	Elettropompa multistadio verticale P6 da 15 kW	12.300,00